

1517074-35.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2272683/2020 - 6º Distrito Policial de Sorocaba, 9755889 - 6º Distrito Policial de

Sorocaba, 253/20/523 - 6º Distrito Policial de Sorocaba, 2272683 - 6º Distrito

Policial de Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Batista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517074-35.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517074-35.2020.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2272683/2020 - 6º Distrito Policial de Sorocaba, 9755889 - 6º Distrito Policial de

Sorocaba, 253/20/523 - 6º Distrito Policial de Sorocaba, 2272683 - 6º Distrito

Policial de Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Batista Ribeiro Braz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JOÃO BATISTA RIBEIRO BRAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 14 horas e 25 minutos, na Rua José Tadeu Abdala, nº 33, Jardim do Paço, nesta cidade e comarca de Sorocaba, subtraiu para si, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, dois maços de cigarro e R\$ 700,00,

em dinheiro, de propriedade do estabelecimento Mercado Tavares.

Segundo o apurado, o indiciado JOÃO invadiu o estabelecimento comercial, abordou a vítima C.M.S.T, apresentou a arma de fogo, anunciou o crime e ordenou a entrega de dinheiro e bens. Na sequência, de posse de parte do numerário, o indiciado disse: “você tem mais dinheiro, isso é fita dada e eu sei que você tem mais ali” e, constrangida pelas ameaças, a vítima entregou o dinheiro, que estava escondido, e o indiciado se evadiu.

A denúncia foi recebida, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e 01 testemunha de acusação, seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente.

Da materialidade.

Devidamente provada, diante do Boletim de ocorrência e manifestação da vítima na Delegacia de Polícia.

Da autoria e dos fatos.

Para os fatos narrados na inicial, não há prova suficiente para a condenação.

Pois bem.

A vítima não reconheceu o réu como a pessoa mencionada na denúncia.

“Posso ter me equivocado na Delegacia e eu acho que não era o João e a pessoa estava de máscara” e foi o que disse a vítima em Juízo.

Diante disso, não há como condenar o réu.

Assim, sob o império do artigo 155, do Código de Processo Penal, nenhuma prova firme, segura e convincente foi produzida contra o réu, para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A prudência aconselha que na dúvida, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente.

Finalmente, menciona a jurisprudência:

“Imperioso é o desate absolutório, já que os fatos descritos na inicial acusatória não restaram incontroversos perante o N. Juízo a quo, sendo certo que ninguém pode ser condenado sem que haja demonstração segura de que realizou a conduta que lhe

foi atribuída na exordial” (Apelação Criminal nº 1500492-46.2019.8.26.0617, pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Newton Neves, j. 17/6/21).

“Não se justifica sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elemento de certeza” (STF, 1ª Turma HC 73.338/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, j. 19/12/96).

“Pois, como se sabe, para a condenação criminal, por tudo de infamante que ela acarreta, exige-se certeza absoluta de responsabilidade daquele apontado como autor do delito, não bastando meras suposições, provas contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida invencível, pois, no caso do processo penal, essa dúvida deve favorecer a Defesa” (Apelação Criminal nº 0000721-38.2015.8.26.0450, pela 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Relator Marcelo Gordo, j.17/6/21).

POSTO ISSO, julgo improcedente a ação penal e em consequência, absolvo o réu JOÃO BATISTA RIBEIRO BRAZ, já qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

JOSE CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA